

प्रतनिधि_सभा_सदस्य_नरिवाचन_ऐन_२०७४

English title: House of Representatives Member Election Act, 2017

प्रतनिधिसभा सदस्य नरिवाचन ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशति मिति । २०७४ । ५ । २२ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. १५ । प्रस्तावना: प्रतनिधिसभा सदस्यको नरिवाचन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रतनिधिसभा सदस्य नरिवाचन ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अदालत" भन्नाले संवधानको धारा १३७ को उपधारा (१) बमोजिमको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास सम्झनु पर्छ । (ख) "आयोग" भन्नाले संवधानको धारा २४५ बमोजिमको नरिवाचन आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) "उम्मेदवार" भन्नाले दफा १८ बमोजिम प्रतनिधिसभाको सदस्यमा उम्मेदवार हुन मनोनयन गरिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा २८ बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (घ) "उम्मेदवारको बन्दसूची" भन्नाले समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नरिवाचनमा उम्मेदवारी दाने प्रयोजनका लागि दलले दफा २८ बमोजिम आयोग समक्ष पेश गरेको बन्दसूची सम्झनु पर्छ । (ङ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा वा आयोगले दफा ७६ बमोजिम जारी गरेको आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (च) "दल" भन्नाले नरिवाचनको प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले एकल चुनाव चहिन लई संयुक्त रुपमा नरिवाचनमा सहभागी हुने दलहरूको समूहलाई समेत जनाउँछ । (छ) "नरिवाचन" भन्नाले यस ऐन बमोजिम हुने प्रतनिधिसभाको सदस्यको नरिवाचन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गतको नरिवाचनबाट नरिवाचति भएको सदस्यको पद रक्ति भएको अवस्थामा गरिने उपनरिवाचनलाई समेत जनाउँछ । (ज) "नरिवाचन अधिकृत" भन्नाले दफा ८ बमोजिम आयोगबाट नियुक्त भएको मुख्य नरिवाचन अधिकृत र नरिवाचन अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहायक नरिवाचन अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (झ) "नरिवाचन क्षेत्र" भन्नाले पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नरिवाचनका लागि सङ्घीय कानून बमोजिम नरिवाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको नरिवाचन क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ञ) "नरिवाचन प्रतनिधि" भन्नाले दफा ६३ बमोजिम नियुक्त भएको नरिवाचन प्रतनिधिसम्झनु पर्छ । (ट) "पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली" भन्नाले दफा ४ बमोजिमको नरिवाचन प्रणाली सम्झनु पर्छ । (ठ) "पछिडिएको क्षेत्र" भन्नाले अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला सम्झनु पर्छ । (ड) "प्रतनिधिसभा" भन्नाले संवधानको धारा ८४ बमोजिम गठन हुने प्रतनिधिसभा सम्झनु पर्छ । (ढ) "मतदाता" भन्नाले सङ्घीय कानून बमोजिम अन्तमि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(ण) "मतपत्र" भन्नाले नरिवाचनमा मतदान गर्नको लागि व्यवस्था गरिएको मतपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वदियुतीय उपकरणबाट मतदान हुने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो वदियुतीय उपकरणमा प्रयोग हुने मतपत्र वा त्यस्तो उपकरणमा जडति डिजिटल मतपत्रलाई समेत जनाउँछ । (त) "मतपेटिका" भन्नाले मत सङ्केत गरेको मतपत्र राख्नको लागि आयोगले व्यवस्था गरेको मतपेटिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वदियुतीय उपकरणबाट मतदान गरेमा त्यसरी मतदान गरेको मत सङ्केतलाई अभिलिख गर्ने वदियुतीय उपकरणलाई समेत जनाउँछ । (थ) "मतदान अधिकृत" भन्नाले दफा ११ बमोजिम नियुक्त भएको मतदान अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहायक मतदान अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (द) "सदस्य" भन्नाले प्रतनिधिसभाको सदस्य सम्झनु पर्छ । (ध) "समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली" भन्नाले दफा ५ बमोजिमको नरिवाचन प्रणाली सम्झनु पर्छ । (न) "संवधान" भन्नाले नेपालको संवधान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । नरिवाचन प्रणाली । ३. नरिवाचन प्रणाली: प्रतनिधिसभाको दुई सय पचहत्तर सदस्य सङ्ख्याको लागि देहायको नरिवाचन प्रणाली अपनाइनेछ:- । (क) एकसय पैसट्टी सदस्य सङ्ख्याको लागि पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली, । (ख) एकसय दश सदस्य सङ्ख्याको लागि समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली । ४. पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली: पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत एक नरिवाचन क्षेत्र एक पदको आधारमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार प्रतनिधिसभाको सदस्यमा नरिवाचति हुनेछ । ५. समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली: समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एक नरिवाचन क्षेत्र मानी दललाई मत दाने र प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कूल मत सङ्ख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रतनिधित्व गर्ने उम्मेदवार प्रतनिधिसभाको सदस्यमा नरिवाचति हुनेछन् । परिच्छेद-३ । नरिवाचनको सूचना । ६. नरिवाचनको मितितोक्ने: (१) नेपाल सरकारले नरिवाचनको मितितोक्नेछ । तर नरिवाचनको मितितोकनुभन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लनु पर्नेछ । (२) संवधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतनिधिसभा वघिटन भएकोमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सफारसिमा प्रतनिधिसभा वघिटन भएको छ महिनाभित्र नरिवाचन सम्पन्न हुने गरी नरिवाचनको मितितोक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको मितिमा एकै चरणमा नरिवाचन सम्पन्न गर्न सम्भव नभएमा सो मतिबाट नरिवाचन शुरु हुने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा नरिवाचन सम्पन्न गर्न अलगअलग मति समेत तोक्न सकिनेछ । (४) यस दफा

बमोजमि नरिवाचनको मति तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ७. नरिवाचन कार्यक्रमको सूचना: (१) दफा ६ बमोजमि नरिवाचनको मति तोकिएको सूचना प्रकाशित भएपछि आयोगले नरिवाचन कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको नरिवाचन कार्यक्रममा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने, मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारको वरिधमा उजुरी दनि, मनोनयनपत्र जाँच गर्ने, मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारले नाम फर्ति लनि, उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारलाई नरिवाचन चहिन प्रदान गर्ने र मतदान गर्ने मति, समय र स्थान उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको नरिवाचन कार्यक्रममा समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नरिवाचनको लागि उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगमा पेश गर्ने, सो उपर दाबी वरिध गर्ने र उम्मेदवारको अन्तमि बन्दसूची प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमिको नरिवाचन कार्यक्रम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि आयोगले प्रकाशन गरेको नरिवाचन कार्यक्रम बमोजमिको सूचना सम्बन्धित नरिवाचन अधिकृतले नरिवाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । मुख्य नरिवाचन अधिकृत, नरिवाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र अन्य कर्मचारी । ८. नरिवाचन अधिकृतको नयुक्ति: (१) संवधान, यस ऐन तथा सङ्घीय कानून बमोजमि नरिवाचनमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम गर्न वा गराउनका लागि प्रत्येक जिल्लामा आयोगले एक जना मुख्य नरिवाचन अधिकृत र प्रत्येक नरिवाचन क्षेत्रमा एक जना नरिवाचन अधिकृत नयुक्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आयोगले नरिवाचन अधिकृत नयुक्त गर्दा न्याय परिषद्को परामर्शमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य नरिवाचन अधिकृत र न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा नेपाल न्याय सेवाका कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई नरिवाचन अधिकृतमा नयुक्त गर्नेछ । (३) नरिवाचन अधिकृतले आयोगले तोके बमोजमिको सङ्ख्यामा सहायक नरिवाचन अधिकृत र अन्य कर्मचारी नयुक्त गर्न सक्नेछ । ९. मुख्य नरिवाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) आयोगको निर्देशनको अधीनमा रही आफूलाई तोकिएको जिल्लाभित्रको नरिवाचन क्षेत्रहरूको नरिवाचन सम्बन्धी कामको समन्वय र सुपरविक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दनि मुख्य नरिवाचन अधिकृतको कर्तव्य हुनेछ । (२) मुख्य नरिवाचन अधिकृतले आफूलाई तोकिएको नरिवाचन क्षेत्रमा नरिवाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग र पालना समेत गर्नेछ । १०. नरिवाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) आयोग र मुख्य नरिवाचन अधिकृतको निर्देशनको अधीनमा रही आफूलाई तोकिएको नरिवाचन क्षेत्रमा यस ऐन बमोजमि नरिवाचन गराउने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही स्वच्छ, नषिपक्ष र स्वतन्त्र रुपमा गर्नु, गराउनु नरिवाचन अधिकृतको कर्तव्य हुनेछ । (२) नरिवाचन अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) नरिवाचन अधिकृतले नरिवाचनको काम गर्न खटाएको कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

तर मनोनयनपत्र जाँच्ने, मनोनयन पत्र सदर वा बदर गर्ने र मतगणनाको अन्तमि परिणाम घोषणा गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने छैन । (४) नरिवाचन अधिकृतले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा वशिवविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई नरिवाचन सम्बन्धी कुनै काममा खटाउन वा लगाउन सक्नेछ । तर यसरी कर्मचारी वा शिक्षक खटाउँदा कर्मचारीको हकमा नजिको घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा र शिक्षकको हकमा नजि कार्यरत स्थान र नजिको घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा नपर्ने गरी खटाउनु पर्नेछ । ११. मतदान अधिकृतको नयुक्ति: (१) नरिवाचन अधिकृतले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा वशिवविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत वा सहायक मतदान अधिकृत नयुक्त गर्न सक्नेछ । तर यसरी मतदान अधिकृत वा सहायक मतदान अधिकृत नयुक्त गर्दा कर्मचारीको हकमा नजिको घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा र शिक्षकको हकमा नजि कार्यरत स्थान र नजिको घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा नपर्ने गरी नयुक्त गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयुक्त मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा जारी भएको आदेशले तोके बमोजमिको मतदान गराउने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम स्वच्छ, नषिपक्ष र स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गराउनु पर्नेछ । (३) मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-५ । उम्मेदवार तथा मनोनयनपत्र । १२. उम्मेदवारको योग्यता: कुनै व्यक्ति नरिवाचनमा उम्मेदवार हुन देहायको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछ:- । (क) नेपालको नागरिक, । (ख) मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, । (ग) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (घ) कुनै सङ्घीय कानूनले अयोग्य नभएको, र । (ङ) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको । स्पष्टीकरण: खण्ड (ङ) को प्रयोजनको लागि "लाभको पद" भन्नाले नरिवाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्तगिरि राजनीतिक पद बाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ । १३. उम्मेदवारको अयोग्यता: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्ति नरिवाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ:- । (क) दफा १२ बमोजमिको योग्यता नभएको, । (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक

पाउने गरी बहाल रहेको, । (ग) नरिवाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगसिकेको मतिलि दुई वर्ष भुक्तान नगरेको, ।

(घ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबखिन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखि अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तमि भएको, । (ङ) सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मतिलि छ वर्ष पूरा नभएको, । (च) जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोकसा बोकसी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मतिलि तीन वर्ष पूरा नभएको, । (छ) खण्ड (घ) र (ङ) मा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मतिलि छ वर्ष पूरा नभएको, । (ज) प्रचलित कानून बमोजमि कालो सूचीमा रहेकोमा सो अवधिभरि, । (झ) कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभरि, । (ञ) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको । १४. दोहोरो उम्मेदवार हुन नपाउने: (१) पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अनुसार हुने नरिवाचनमा एक व्यक्तिले एक पटकमा कुनै एक नरिवाचन क्षेत्रका लागि मात्र उम्मेदवारी दनि सक्नेछ । त्यसरी कुनै व्यक्तिले एकभन्दा बढी नरिवाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार भएमा नजिको सबै नरिवाचन क्षेत्रको उम्मेदवारी आयोगले बदर गर्नेछ । (२) समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली तर्फको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिले पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवार हुन र पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवार भएको व्यक्तिको नाम समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली तर्फको बन्दसूचीमा समावेश गर्न पाइने छैन । (३) समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली तर्फ एउटै व्यक्तिको नाम एकभन्दा बढी दलको बन्दसूचीमा समावेश भएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिको नाम त्यस्ता सबै दलको बन्दसूचीबाट हटाउनेछ । (४) प्रतनिधि सभा र प्रदेश सभाको नरिवाचन एकै मितिमा हुने गरी नरिवाचनको मिति तोकिएको अवस्थामा कुनै व्यक्तिले प्रतनिधि सभा र प्रदेश सभाको नरिवाचनमा उम्मेदवार भएमा नजिको दुवै नरिवाचन तर्फको उम्मेदवारी आयोगले बदर गर्नेछ । १५. उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी नरिणय गर्ने: (१) सदस्यको लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर नरिवाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने कसैलाई लागेमा सो विषयमा स्पष्ट प्रमाण सहित सम्बन्धित नरिवाचन अधिकृत मार्फत आयोग समक्ष उजुरी दनि सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उजुरी प्राप्त भएमा नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो उम्मेदवारलाई सात दिनको म्याद दिई त्यस सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि वा म्यादभित्र स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा सोही विधेयकमा उल्लेख गरी नरिवाचन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजमि परेको उजुरी र तत्सम्बन्धी कागजात यथाशीघ्र आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजमि उजुरी सहितका कागजात प्राप्त भएपछि आयोगले चाहेमा सो विषयमा सम्बन्धित उम्मेदवारसँग बुझ्न वा थप प्रमाण माग गर्न सक्नेछ । (५) आयोगले उपदफा (३) बमोजमि नरिवाचन अधिकृतबाट प्राप्त उजुरी सहितका कागजात जाँचबुझ गरी उजुरी प्राप्त भएको मतिलि सात दिनभित्र उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा नरिणय गरिसक्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा नरिणय गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले कुनै उम्मेदवारको अयोग्यताका सम्बन्धमा यस दफा बमोजमि नरिणय गरी नसकेको कारणबाट मात्र त्यस्तो नरिवाचनको काम कारबाहीमा कुनै असर पर्ने छैन । १६. पद मुक्त हुने: (१) सदस्यको पदमा नरिवाचति कुनै व्यक्तिले १३ बमोजमि अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा नजि त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पद मुक्त भएको जानकारी आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । (३) सदस्यको पदमा नरिवाचति कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा अदालतमा उजुरी दनि सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि सदस्य पदमुक्त भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । १७. उम्मेदवारको उमेरको गणना: नरिवाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि उम्मेदवारको उमेरको गणना गर्दा पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणालीको हकमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने मितिसम्ममा र समानुपातिक नरिवाचन प्रणालीको हकमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने मितिसम्ममा पच्चीस वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनु पर्नेछ । १८. उम्मेदवारको मनोनयन: (१) दफा १३ बमोजमि अयोग्यता नभएको व्यक्तिले तोकिए बमोजमि नरिवाचनमा उम्मेदवार हुन वा त्यस्तो व्यक्तिलाई उम्मेदवार मनोनयन गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा एक जना प्रस्तावक र एक जना समर्थक हुनु पर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावक र समर्थक सोही नरिवाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रुपमा प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा त्यस्तो उम्मेदवारले मनोनयनपत्रमा आफ्नो मज्जुरी लेखी सहीछाप समेत गर्नु पर्नेछ । (४) दलले खडा गरेको उम्मेदवारको सम्बन्धमा त्यस्तो दलको तर्फबाट दफा १९ को उपदफा (१) बमोजमिको अधिकारीले दिएको औपचारिक पत्र मनोनयनपत्र साथ पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको अधिकारीले उम्मेदवारलाई दिएको त्यस्तो औपचारिक पत्रको एक प्रत नरिवाचन अधिकृतलाई समेत पठाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजमिको रीत नपुर्‍याई मनोनयनपत्र दाखलिा भएको अवस्थामा त्यस्तो उम्मेदवारलाई सो दलको उम्मेदवारको रुपमा मान्यता दिइने छैन । (७) कुनै व्यक्तिलाई नरिवाचनको लागि बिढीमा दुई मनोनयनपत्रद्वारा मनोनयन गर्न सकिनेछ ।

१९. मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने अधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दलले आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने त्यस्तो दलको केन्द्रीय कार्यकारणी समिति वा सो सरहको समितिको पदाधिकारीलाई तोकनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको पदाधिकारीको नाम, थर, पद र नजिको दस्तखतको नमूना त्यस्तो दलको केन्द्रीय कार्यकारणी समिति वा सो सरहको समितिले तोकेको सो समितिको पदाधिकारीले प्रमाणित गरी उम्मेदवारको लागि मनोनयनपत्र दाखलिा गर्ने मति अगावै आयोगले तोकेको अवधिभित्र आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) आयोगले उपदफा (२) बमोजिमको दस्तखत नमूना सहितको विवरण मनोनयनपत्र दर्ता गर्न तोकिएको मति अगावै सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत समक्ष पठाइसक्नु पर्नेछ । २०. मनोनयनपत्रको दर्ता: (१) उम्मेदवारको मनोनयनपत्र उम्मेदवार आफैले वा नजिको प्रतिनिधि वा प्रस्तावक वा समर्थकले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको मनोनयनपत्र सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले यस ऐन बमोजिम रीतपूर्वकको भए नभएको जाँचबुझ गरी रीतपूर्वकको भए दर्ता गरी सोको नसिँसा मनोनयनपत्र दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । (३) कसैले प्रस्तावक वा समर्थक नभएको, प्रस्तावक वा समर्थक दोहोरिएको, यस ऐन बमोजिम धरौटी राखेको नसिँसा नभएको, प्रस्तावक वा समर्थक वा उम्मेदवार हुने व्यक्तिको सहीछाप नभएको वा अन्य रीत नपुगेको मनोनयनपत्र दर्ता गर्न ल्याएमा निर्वाचन अधिकृतले रीत नपुगेको जत कुरा सच्याउन लगाई त्यस्तो मनोनयनपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछ । कसैले यसरी रीत नपुगेको कुरा नसच्याई मनोनयनपत्र दर्ता गराउन चाहेमा सोही व्यहोरा मनोनयनपत्रमा जनाई त्यसको सूचना मनोनयनपत्र दर्ता गराउने व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । (४) मनोनयनपत्र साथ पेश गर्नु पर्ने अन्य कागजात तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) निर्वाचन अधिकृतले मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने समय समाप्त भएपछि निर्वाचन कार्यक्रमको सूचनामा तोकिएको मति, समय र स्थानमा मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्नेछ । २१. दाबी वरीध गर्न सक्ने: दफा २० बमोजिम मनोनयनपत्र दर्ता भएको कुनै उम्मेदवारको योग्यताको सम्बन्धमा दाबी वरीध गर्न चाहने उम्मेदवार वा नजिको प्रतिनिधिले निर्वाचन कार्यक्रमको सूचनामा तोकिएको मति, समय र स्थानमा निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी दनि सक्नेछ । २२. मनोनयनपत्रको जाँच: (१) दफा २० बमोजिम दर्ता भएको मनोनयनपत्र जाँच गर्दा निर्वाचन कार्यक्रमको सूचनामा तोकिएको मति, समय र स्थानमा उम्मेदवार वा नजिको प्रतिनिधि, प्रस्तावक वा समर्थक उपस्थित हुनु पर्नेछ । (२) निर्वाचन अधिकृतले उपदफा (१) मा उल्लेख गरिएका व्यक्तिको उपस्थितिमा सम्पूर्ण उम्मेदवारको मनोनयनपत्र जाँच गर्नु पर्नेछ । तर त्यसरी उपस्थित हुनु पर्ने कुनै उम्मेदवार वा नजिको प्रस्तावक वा समर्थक वा प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा पनि मनोनयनपत्र जाँच गर्न र सो विषयमा कानून बमोजिम निर्णय गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

(३) देहायको अवस्थामा निर्वाचन अधिकृतले यस दफा बमोजिम गर्नु पर्ने मनोनयनपत्र जाँच सम्बन्धी कारबाही स्थगित गर्न सक्नेछ र यसरी मनोनयनपत्रको जाँच सम्बन्धी कारबाही स्थगित भएको जानकारी आयोगलाई दनि पर्नेछ:- । (क) मनोनयनपत्र जाँच गर्ने समयमा सो स्थानमा हुलदङ्गा लगायत अन्य असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भएमा, वा । (ख) प्राकृतिक विपद्को कारणले काबू बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा । (४) उपदफा (३) बमोजिम मनोनयनपत्रको जाँच सम्बन्धी कारबाही स्थगित भएमा आयोगले कुनै निर्देशन दिएको भए सो समेतको आधारमा निर्वाचन अधिकृतले समय र स्थान तोक्यो यथासम्भव छिटो मनोनयनपत्रको जाँच गर्नु पर्नेछ । (५) मनोनयनपत्रको जाँच सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २३. मनोनयनपत्र बदर हुने अवस्था: (१) देहायको अवस्थामा मनोनयनपत्र बदर हुनेछ:- । (क) संविधान र यस ऐन बमोजिम उम्मेदवारको योग्यता नभएमा, । (ख) उम्मेदवार हुने व्यक्तिको मज्जुरी नभएमा वा नजि वा नजिको प्रस्तावक र समर्थकको सहीछाप नभएमा वा कस्ति सहीछाप भएमा, । (ग) दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको समयभित्र मनोनयनपत्र दर्ता नभएमा, । (घ) दफा १८, १९ र २० मा लेखिए बमोजिम मनोनयनपत्र दाखलिा नभएमा, । (ङ) दफा ७० बमोजिम धरौटी दाखलिा नगरेमा, । (च) यस ऐन बमोजिम अन्य रीत नपुगेको भएमा । (२) दफा १४ को उपदफा (२) विपरीत समानुपातक निर्वाचन प्रणाली तर्फको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको उम्मेदवार पहिलो हुने निर्वाचति हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवार भएमा नजिको पहिलो हुने निर्वाचति हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फको मनोनयनपत्र बदर हुनेछ । २४. उम्मेदवारको नामावली: निर्वाचन अधिकृतले मनोनयनपत्र जाँच गरिसकेपछि कानून बमोजिम रीत पुगेका मनोनयनपत्र बमोजिमका उम्मेदवारको नामावली तयार गरी सोको एक प्रति आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । २५. नाम फर्तिा लनि: (१) पहिलो हुने निर्वाचति हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फको कुनै उम्मेदवारले उम्मेदवारको नामावलीबाट आफ्नो नाम फर्तिा लनि चाहेमा दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको समयभित्र निर्वाचन अधिकृतलाई लिखित सूचना दिई आफ्नो नाम फर्तिा लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नाम फर्तिा लिएको सूचना उम्मेदवार आफैले वा नजिको प्रतिनिधिले दाखलिा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम नाम फर्तिा लिएको सूचना निर्वाचन अधिकृत समक्ष दाखलिा भैसकेपछि त्यस्तो सूचना बदर गर्न वा फर्तिा लनि पाइने छैन । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम दाखलिा भएको सूचनाको बारेमा निर्वाचन अधिकृत विश्वस्त भएमा त्यस्तो उम्मेदवारको नाम उम्मेदवारको नामावलीबाट हटाउनु पर्नेछ । यसरी नाम हटाइएको सूचना निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा तुरुन्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (५) कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको पदाधिकारीले त्यस्तो दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको कुनै उम्मेदवारको नाम फर्तिा लनि गरी निर्वाचन अधिकृतलाई दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको समयभित्र लेखी पठाएमा नजिलार्थ उम्मेदवारको रुपमा कायम राखिने छैन ।

२६. उम्मेदवारको अन्तमि नामावली: (१) दफा ७ को उपदफा (२) बमोजमि नाम फरिा लनि तोकएको समय समाप्त भएपछि निरिवाचन अधिकृतले बाँकी रहेका उम्मेदवारको नामावली तयार गरी एक प्रत तिरुन्त आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यसको एक प्रत आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नामावलीमा उम्मेदवारको नाम नेपाली वर्णानुक्रम अनुसार लेखिनेछ र कुनै उम्मेदवार दलको तर्फबाट मनोनति भएकोमा नजिको ठेगानामा त्यस्तो दलको नाम समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । २७. निरिवाचिथ निरिवाचति: पहिलो हुने निरिवाचति हुने निरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत कुनै निरिवाचन कषेत्रमा एक जना मात्र उम्मेदवार कायम हुन आएमा निरिवाचन अधिकृतले सो पदमा त्यस्तो उम्मेदवार निरिवाचिथ निरिवाचति भएको घोषणा गर्नेछ । २८. उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्ने: (१) समानुपातिक निरिवाचन प्रणाली अनुसार हुने निरिवाचनमा भाग लनि चाहने दलले आफ्नो दलको तर्फबाट प्रतनिधित्व गर्ने उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा समानुपातिक निरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत निरिवाचति हुने कूल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दश प्रतशित सदस्यका लागि उम्मेदवारी दनि गरी बन्दसूची तयार गर्नु पर्नेछ । (३) दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कूल उम्मेदवारको कम्तीमा पचास प्रतशित महिलाको नाम समावेश गर्नु पर्नेछ । (४) दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा समानुपातिक निरिवाचन प्रणाली तर्फ निरिधारति कूल सदस्य सङ्ख्याभन्दा बढी हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्न पाउने छैन । (५) दलले यस दफा बमोजमि उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशकि सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्याको आधारमा अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजमि दलति, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समेतको प्रतनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजमि तयार गर्नु पर्नेछ । (६) दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा पछिडिएको कषेत्र तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ । (७) दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा उपदफा (५) बमोजमि प्रत्येक समावेशी आधारमा समावेश गरएका उम्मेदवार छुट्टि गरी तोकएको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ । (८) दलले यस दफा बमोजमि तयार भएको उम्मेदवारको बन्दसूची दफा ७ को उपदफा (३) बमोजमि तोकएको समयभतिर आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी बन्दसूची आयोगमा पेश गरिएपछि उम्मेदवारको मनोनयन गरेको मानिनेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमि उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा त्यस्तो बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिले सो दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन मज्जुर गरेको मज्जुरीनामा समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (१०) उपदफा (८) बमोजमि दलबाट प्राप्त उम्मेदवारको बन्दसूची यस ऐन बमोजमि तयार भए नभएको यकनि गरी सो बमोजमि तयार नभएको भए सम्बन्धति दललाई सात दनिभतिर सच्याउन आयोगले सूचति गर्नेछ ।

(११) उपदफा (१०) बमोजमि आयोगबाट उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउन सूचति भएपछि सम्बन्धति दलले सो बमोजमि उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी सात दनिभतिर आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (१२) उपदफा (१०) बमोजमि उम्मेदवारको बन्दसूची पेश भएको तर निरिवाचन सम्पन्न भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भएमा दलले त्यस्तो बन्दसूचीमा अर्को उम्मेदवार समावेश गरी उम्मेदवार मनोनयन गर्नु पर्नेछ । यसरी उम्मेदवार मनोनयन गर्दा मृत्यु भएको उम्मेदवार जुन समावेशी आधारमा मनोनयन गरिएको हो सोही समावेशी आधारमा अर्को उम्मेदवार मनोनयन गर्नु पर्नेछ । २९. उम्मेदवारको बन्दसूची उपर दाबी वरिधको मौका दनि: (१) दफा २८ बमोजमि प्राप्त उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगले जाँचबुझ गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उम्मेदवारको बन्दसूची प्रकाशन गर्दा आयोगले त्यस्तो सूचीमा नाम समावेश भएको कुनै उम्मेदवारको योग्यता संवधान वा यस ऐन बमोजमि नभएको सम्बन्धमा सात दनिभतिर दाबी वरिध गर्न सकिने व्यहोराको सूचना समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (३) आयोगले उपदफा (१) बमोजमि प्रकाशति बन्दसूची आवश्यकता अनुसार सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि प्रकाशति उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको कुनै उम्मेदवारको संवधान वा यस ऐन बमोजमि योग्यता नपुगेको भनी कुनै मतदाताले दफा ७ को उपदफा (३) बमोजमिको सूचनामा उल्लेख गरेको समयभतिर प्रमाण सहति आयोगमा दाबी वरिध सहतिको निविदन पेश गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि दाबी वरिधको निविदन प्राप्त भएमा आयोगले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझबाट बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिको संवधान वा यस ऐन बमोजमि योग्यता पुगेको नदेखिएमा आयोगले सोही व्यहोरा जनाई त्यस्तो उम्मेदवारको नाम त्यस्तो सूचीबाट हटाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि परेको दाबी वरिध सम्बन्धमा सो उपदफा बमोजमिको कार्य सम्पन्न भएपछि र दाबी वरिध नपरेमा दाबी वरिध गर्ने म्याद समाप्त भएपछि आयोगले उम्मेदवारको अन्तमि बन्दसूची प्रकाशन गर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि प्रकाशन भएको बन्दसूची आयोगले प्रमाणति गरी सम्बन्धति दललाई पठाउनु पर्नेछ । ३०. उम्मेदवारको बन्दसूची मान्य हुने अवधि: (१) दफा २९ को उपदफा (६) बमोजमि प्रकाशति बन्दसूची प्रतनिधिसिभाको सो कार्यकालभर मान्य हुनेछ । तर प्रतनिधिसिभा गठन भइसके पछि मनोनयन गर्ने दलले कुनै उम्मेदवारको नाम हटाउन लेखी पठाएमा आयोगले बन्दसूचीबाट त्यस्तो उम्मेदवारको नाम हटाउन सक्नेछ । (२) समानुपातिक निरिवाचन प्रणाली अनुसार निरिवाचति कुनै सदस्यको मृत्यु भई, राजीनामा दिई, दल त्याग गरी वा अन्य कुनै कारणले पद रक्ति भएमा सम्बन्धति दलको सफिरसिमा तोकिए बमोजमि अर्को सदस्य निरिवाचति हुनेछ । यसरी दलले सफिरसि गर्दा पद रक्ति भएको उम्मेदवार जुन समावेशी आधारमा मनोनयन गरिएको हो सोही समावेशी आधारमा उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट अर्को उम्मेदवारको नाम सफिरसि गर्नु पर्नेछ ।

(३) प्रतनिधिसिभाको समानुपातिक निरिवाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ती उपदफा (१) को प्रतबिन्धात्मक

वाक्यांश बमोजमि नाम हटेको अवस्थामा बाहेक राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "राष्ट्रिय सभा" भन्नाले संवधानको धारा ८६ बमोजमि गठन हुने राष्ट्रिय सभा, "प्रदेश सभा" भन्नाले संवधानको धारा १७६ बमोजमि गठन हुने प्रदेश सभा र "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा सम्झनु पर्छ । ३१. निर्वाचन चहिन: (१) निर्वाचनका लागि दल र उम्मेदवारलाई वितरण गर्ने निर्वाचन चहिन आयोगले निर्धारण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि निर्धारण गरिएको निर्वाचन चहिन दल र उम्मेदवारलाई तोकिए बमोजमि प्रदान गरिन्छ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रदान गरिएको निर्वाचन चहिन त्यस्तो दलका उम्मेदवार वा दल बाहेक अरु कसैले पनि प्रयोग गर्न पाउने छैन । (४) आयोगले कुनै उम्मेदवारलाई निर्वाचन चहिन प्रदान गरिसके पछि त्यस्तो उम्मेदवारले आफ्नो दल त्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा नजिलाले प्रदान गरिएको निर्वाचन चहिन परिवर्तन हुने छैन । त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचति भएमा सम्बन्धित दलले प्रमाण सहित आयोगमा उजुरी दिएमा नजिको सदस्यता खारेज हुनेछ । (५) यस दफा बमोजमि पहिलो हुने निर्वाचति हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवारलाई निर्वाचन चहिन प्रदान गर्दा दलको उम्मेदवारलाई उपदफा (१) बमोजमि त्यस्तो दलको लागि निर्धारण गरिएको निर्वाचन चहिन प्रदान गर्नुपर्नेछ । यसरी निर्वाचन चहिन वितरण गर्दा कुनै गल्ती भएको वा फरक पर्न गएको भन्ने आयोगलाई लागेमा आयोगले त्यस्तो चहिन परिवर्तन गर्न सक्नेछ । (६) पहिलो हुने निर्वाचति हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन चहिनको समूहबाट तोकिए बमोजमि तरिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चहिन प्रदान गर्नेछ । (७) उपदफा (५) र (६) बमोजमि प्रदान गरिएको निर्वाचन चहिन मतपत्रमा समावेश गर्दा देहायको क्रममा समावेश गर्नुपर्नेछ:- । (क) निर्वाचन हुनुभन्दा तत्कालअघि कायम रहेको प्रतनिधिसभामा प्रतनिधित्व गर्ने दलले त्यस्तो प्रतनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत सङ्ख्याको आधारमा सो दलको उम्मेदवारको निर्वाचन चहिन, । (ख) खण्ड (क) बमोजमि प्रतनिधिसभामा प्रतनिधित्व नगर्ने दलको हकमा निर्वाचन प्रयोजनको लागि आयोगमा दर्ता भएको क्रमको आधारमा सो दलको उम्मेदवारको निर्वाचन चहिन, । (ग) स्वतन्त्र उम्मेदवारको नामको वर्णानुक्रमको आधारमा त्यस्तो उम्मेदवारको निर्वाचन चहिन । (८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा मतपत्रमा निर्वाचन चहिन समावेश गर्दा देहायको क्रममा समावेश गर्नुपर्नेछ:- ।

(क) व्यवस्थापिका-संसदमा प्रतनिधित्व गर्ने दलले संवधान सभा सदस्य निर्वाचन २०७० मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत सङ्ख्याको आधारमा सो दलको उम्मेदवारको निर्वाचन चहिन, । (ख) व्यवस्थापिका-संसदमा प्रतनिधित्व नगर्ने दलको हकमा निर्वाचन प्रयोजनको लागि आयोगमा दर्ता भएको क्रमको आधारमा सो दलको उम्मेदवारको निर्वाचन चहिन, । (ग) स्वतन्त्र उम्मेदवारको नामको वर्णानुक्रमको आधारमा त्यस्तो उम्मेदवारको निर्वाचन चहिन । (९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ निर्वाचन चहिन वितरण गर्दा आयोगले सम्बन्धित दलको लागि निर्धारण गरेको निर्वाचन चहिन वितरण गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो निर्वाचन चहिन मतपत्रमा समावेश गर्दा उपदफा (७) को खण्ड (क) र (ख) वा उपदफा (८) को खण्ड (क) र (ख) को क्रममा समावेश गर्नुपर्नेछ । (१०) प्रतनिधिसभा वा व्यवस्थापिका-संसदमा प्रतनिधित्व गर्ने दुई वा सोभन्दा बढी दलहरु एकीकरण भएको वा गाभिएकोमा उपदफा (७) को खण्ड (क) वा उपदफा (८) को खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि त्यसरी एकीकरण हुनु वा गाभिएअघि त्यस्ता दलहरुले प्राप्त गरेको कूल मत सङ्ख्यालाई हाल कायम भएको दलले प्राप्त गरेको मत सङ्ख्या मानिन्छ । ३२. उम्मेदवारको मृत्यु भएमा: (१) दफा २६ बमोजमि उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशन हुनुअघि वा प्रकाशन भइसकेपछि दलबाट मनोनयन भएको कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भई सोको लिखित सूचना निर्वाचन प्रतनिधि, सम्बन्धित दल वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट प्राप्त भएमा र सो कुरामा निर्वाचन अधिकृत वशिवस्त भएमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम तुरुन्त स्थगित गरी सोको जानकारी आयोगलाई दनिपर्नेछ । तर पहिलो हुने निर्वाचति हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको स्वतन्त्र उम्मेदवार वा समानुपातिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भएमा निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित हुने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि कार्यक्रम स्थगित भएको सूचना अन्य उम्मेदवार समेतको जानकारीका लागि निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा टाँस्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको जानकारी प्राप्त भएमा आयोगले उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशन हुनुअघि उम्मेदवारको मृत्यु भएकोमा त्यस्तो निर्वाचनको मतदानको कार्यक्रममा असर नपर्ने गरी उम्मेदवारको मनोनयन सम्बन्धी कार्यक्रम र उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशन भइसकेपछि मृत्यु भएकोमा मतदान गर्ने मतिलगायत यस परिच्छेद बमोजमिको अन्य कार्यक्रम पुनः निर्धारण गरी निर्वाचन अधिकृतलाई पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उम्मेदवारको मृत्यु भई निर्वाचनको कार्यक्रम स्थगित भएकोमा दफा ७ को उपदफा (२) बमोजमिको निर्वाचन कार्यक्रममा लेखिए बमोजमि काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि पिन्र्दर दनिभन्दा बढी भएमा पुनः अर्को कार्यक्रम प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन र सोही कार्यक्रमको समयावधिभित्र मतदानको काममा बाधा नपर्ने गरी उम्मेदवारको मनोनयन सम्बन्धी काम पूरा गर्नुपर्ने गरी निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएकोमा पहिलो मनोनयनपत्र पेश गरेको उम्मेदवारले पुनः मनोनयनपत्र दाखिला गर्नुपर्ने

छैन र जुन दलको उम्मेदवारको मृत्यु भएको हो त्यस्तो दलको तर्फबाट मात्र पुनः उम्मेदवार मनोनयन गर्न सकिनेछ । ३३. उम्मेदवारको परचियपत्रः यस परचिछेद बमोजमि अन्तमि नामावलीमा कायम रहेको पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गतका उम्मेदवारलाई नरिवाचन अधिकृतले आयोगले तोके बमोजमि परचियपत्र दनिछ । परचिछेद-६ । मतदान केन्द्र, मतपत्र र मतपेटिका । ३४. मतदान केन्द्रः (१) आयोगले नरिवाचनका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा मतदान केन्द्र तथा उपकेन्द्र तोक्ने । (२) नरिवाचन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजमिको मतदान केन्द्र वा उपकेन्द्र थपघट गर्न आवश्यक ठानेमा त्यसरी थपघट गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य सहित आयोगमा लेखी पठाउन सक्नेछ र आयोगले त्यस्तो व्यहोरा मनासबि ठानेमा मतदान केन्द्र वा उपकेन्द्र थपघट गर्न सक्नेछ । (३) नरिवाचन अधिकृतले आवश्यक भएमा आयोगको पूर्व स्वीकृत लिई सुवर्धजनक वा व्यवहारिक दृष्टिबाट मतदाताको पहुँच हुने ठाउँमा मतदान केन्द्र वा उपकेन्द्र सार्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजमि मतदान केन्द्र तथा उपकेन्द्र तोकिएको, थपघट गरिएको वा सारिएको सूचना आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (५) एउटा मतदानस्थलको क्षेत्रभित्र आवश्यकता अनुसार एक वा एकभन्दा बढी मतदान केन्द्र, उपकेन्द्र वा मतदान कक्षहरु रहन सक्नेछन् । (६) मतदान केन्द्र, उपकेन्द्र वा मतदान कक्ष तोकने आधार, प्रक्रिया र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३५. मतपत्रः (१) आयोगले पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली तथा समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नरिवाचनका लागि नरिवाचन चहिन भएको मतपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मतपत्रमा पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली तर्फ प्रत्येक उम्मेदवार र समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली तर्फ नरिवाचन प्रयोजनको लागि आयोगमा दर्ता भएका दलका लागि दफा ३१ बमोजमि प्रदान गरिएको नरिवाचन चहिन सहितको मतदान गर्ने कोठा हुनेछ । (३) मतपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३६. मतपेटिकाः (१) पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली तथा समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली अनुरूप हुने नरिवाचनमा मतदानको लागि प्रयोग हुने गरी आयोगले मतपेटिकाको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) मतपेटिका व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-७ । मतदान । ३७. मतदानको समयः मतदान हुने मितिमा मतदान गर्ने समय दफा ७ को उपदफा (२) बमोजमिको सूचनामा तोके बमोजमि हुनेछ ।

३८. मतदानः (१) नरिवाचन क्षेत्रको कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको मतदाताले सोही गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सोही वडाको लागि निजिलाई तोकिएको मतदान केन्द्रमा मात्र मतदान गर्न पाउनेछ । तर अस्थायी मतदाताको हकमा आयोगले छुट्टै मतदान केन्द्र तोक्न सक्नेछ । (२) मतदाताले मतदान गर्न तोकिए बमोजमि मतपत्र लिई सोको लागि राखिएको मतपेटिकामा मतदान गर्नु पर्नेछ । (३) अस्थायी मतदाताले तोकिए बमोजमि समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नरिवाचनका लागि मात्र मतदान गर्न सक्नेछ । (४) मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको मतदाताको नामबाट त्यस्तो मतदाता बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने छैन । (५) कुनै पनि मतदाताले एउटै नरिवाचनमा एकभन्दा बढी पटक वा एकभन्दा बढी मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न पाउने छैन । (६) कुनै पनि मतदाताले मतदानको अवधिभर आफूले कसलाई मतदान गरेको हो भन्ने व्यहोरा कुनै पनि माध्यमबाट कसैलाई पनि प्रकट गर्नु हुँदैन । ३९. मतदानको प्रक्रियाः (१) मतदान केन्द्रमा मतदानको लागि उपस्थिति मतदातालाई मतदान अधिकृतले तोकिए बमोजमि रीत पुर्खाई मतपत्र दनिछ । (२) मतदातालाई मतपत्र दनुअघि मतदान अधिकृतले मतदाता नामावलीमा तोकिए बमोजमि सङ्केत जनाई आयोगले निर्धारण गरे बमोजमिको मतपत्र दनिछ । (३) मतदाताले मतपत्रमा तोकिए बमोजमिको छाप वा चहिन गोप्य तवरले लगाई मतदान गर्नु पर्नेछ । (४) मतदाताले पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नरिवाचनको हकमा मतपत्र आफूले रोजेको कुनै एक जना उम्मेदवारको चहिन भएको कोठामा र समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नरिवाचनको हकमा आफूले रोजेको कुनै एक दलको नरिवाचन चहिन भएको कोठामा उपदफा (३) बमोजमिको छाप वा चहिन लगाई तोकिए बमोजमि मतदान गरी मतपेटिकामा खसाउनु पर्नेछ । (५) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मतदान गर्ने प्रयोजनको लागि विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरिएको अवस्थामा मतदाताले तोकिए बमोजमि विद्युतीय उपकरणद्वारा मतदान गर्नु पर्नेछ । ४०. नाम ढाँटी मतदान गर्न आएमा वरिध गर्नेः (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाम ढाँटी अर्को मतदाताको नाममा मतदान गर्नको लागि मतपत्र लानि आएमा उम्मेदवार, नजिको प्रतिनिधि वा सोही मतदान केन्द्रको कुनै मतदाताले एक सय रुपैयाँ धरौटी राखी मतदान अधिकृत समक्ष वरिध गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वरिध भएमा मतदान अधिकृतले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक कुरा बुझी तत्काल नरिणय गर्नु पर्नेछ र यसरी पर्न आएको वरिध र त्यसको नरिणय आयोगले तोके बमोजमिको नरिणय किताबमा तुरुन्त जनाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि वरिध ठीक ठहरेमा मतदान अधिकृतले त्यस्तो धरौटी रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फर्ति दनिछ र वरिध गलत देखिएमा त्यस्तो धरौटी रकम जफत हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको वरिध ठीक ठहरेमा त्यसरी नाम ढाँटी मतदान गर्न आउने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले नरिवाचन कसूर तथा सजाय सम्बन्धी सङ्घीय कानून बमोजमि जरबिना गर्नेछ ।

४१. मतदान केन्द्रमा प्रवेशः (१) मतदान अधिकृतले मतदान केन्द्रमा देहायका व्यक्तिलाई बाहेक अरु कसैलाई प्रवेश गर्न दनि छैनः- । (क) मतदाता, । (ख) पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदवार वा नजिको एक जना नरिवाचन प्रतिनिधि वा मतदान प्रतिनिधि, । (ग) समानुपातिक नरिवाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलको नरिवाचन प्रतिनिधि वा मतदान प्रतिनिधि, । (घ) आयोगबाट अनुमति प्राप्त पर्यवेक्षक, । (ङ) आयोग, नरिवाचन अधिकृत वा

मतदान अधिकृतबाट अनुमति पाएका व्यक्तिलाई । (च) मतदाताको साथमा रहेको बढीमा पाँच वर्षको बालक, । (छ) दृष्टिबिहीन वा शारीरिक रुपले अशक्त मतदाताको सहयोगको लागि साथमा आएको एकाघरको परिवारको सदस्य । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मतदान केन्द्रको सुरक्षार्थ खटिएको सुरक्षाकर्मी बाहेक कुनै प्रकारको हतियार साथ लिएको व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न दिने छैन । (३) मतदान केन्द्र प्रवेश गरिसकेका मतदान गर्ने बाँकी मतदाता बाहेक मतदानको समय समाप्त भएपछि अन्य मतदाताले मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न वा त्यहाँ रहन पाउने छैनन् । ४२. अशक्त मतदाता: दृष्टिबिहीन, शारीरिक अशक्तता वा अरु कुनै कारणवश कुनै मतदाता आफैले मत सङ्केत गर्न नसक्ने भई मत सङ्केत गर्ने काममा सहयोग पुर्याउन आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्यलाई साथमा लैजान अनुमति भागेमा वा मत सङ्केत गर्ने काममा सहयोग पुर्याउन मतदान अधिकृतलाई अनुरोध गरेमा र मतदान अधिकृतलाई सो कुरा उपयुक्त लागेमा नजिको परचिय खुल्ने प्रमाणको आधारमा परिवारको त्यस्तो सदस्यलाई मतदाताको साथमा मत सङ्केत गर्ने स्थानमा प्रवेश गर्न अनुमति दिने वा मतदान अधिकृतले मतदाताको इच्छा अनुसार नजिको मतपत्रमा मत सङ्केत गरिदिने सक्नेछ । ४३. नरीक्षण गर्न सक्ने: कुनै मतदाता मत सङ्केत गर्ने स्थानमा मनासबि समयभन्दा बढी समयसम्म बसेमा वा मतदान अधिकृतलाई कुनै शङ्का लागेमा नजिले मत सङ्केत गर्ने स्थानमा प्रवेश गरी नरीक्षण गर्न सक्नेछ । ४४. मतपेटिका नोक्सान भएमा वा तोडफोड गरिएमा: (१) कुनै मतदान केन्द्रमा मतदानको लागि प्रयोग भएको मतपेटिका दुर्घटनावश नोक्सान भएमा वा जानाजान तोडफोड गरी नोक्सान गरिएमा मतदान अधिकृतले सम्बन्धित नरिवाचन अधिकृतलाई त्यस घटनाको प्रतविदन तुरुन्त दानि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतविदन प्राप्त भएमा वा मतदान अधिकृतले नरिवाचन अधिकृतलाई बुझाई सकेको मतदानको लागि प्रयोग भएको मतपेटिका कुनै किसिमले खोसिएमा, जानाजान तोडफोड गरी नोक्सान गरिएमा वा दुर्घटनावश नोक्सान भएमा नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो मतदान केन्द्रको मतदान तुरुन्त रद्द गरी त्यसको प्रतविदन आयोगलाई दानि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम मतदान रद्द गरिएको मतदान केन्द्रमा नरिवाचन अधिकृतले पुनः मतदान गर्ने मतिरि समय तोकिएको सूचना त्यस्तो मतदान केन्द्रमा तुरुन्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

४५. वशिष परस्थितिमा मतदान स्थगति गर्न सकिने: (१) कुनै मतदान केन्द्रमा हुलदङ्गा लगायत अन्य असामान्य परस्थिति उत्पन्न भई वा कुनै कारणले वदियुतीय उपकरण सञ्चालन हुन नसकी वा उपद्रव वा प्राकृतिक वपित्ति वा काबू बाहिरको कुनै कारणले मतदानको काम हुन नसक्ने कुरामा मतदान अधिकृत वशिष भएमा नजिले त्यस्तो मतदान केन्द्रको मतदान कार्य तत्काल स्थगति गरी सोको सूचना सोही स्थानमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) मतदान अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिम मतदान स्थगति गरेको सूचना तुरुन्त नरिवाचन अधिकृतलाई दानि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम मतदान स्थगति भएको व्यहोराको जानकारी नरिवाचन अधिकृतले तुरुन्त आयोगलाई र मुख्य नरिवाचन अधिकृतलाई समेत दानि पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमको जानकारी प्राप्त गरेपछि आयोगले अन्यथा नरिदेशन दएमा बाहेक नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान हुने मतिरि समय तोकिएको सूचना त्यस्तो मतदान केन्द्रमा तुरुन्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ४६. मतदान केन्द्रको अनधिकृत कब्जा: (१) देहायको अवस्थामा मतदान केन्द्रको अनधिकृत कब्जा भएको मानिन्छ:- । (क) कसैले बल प्रयोग गरी वा डर त्रास देखाई वा धम्की दिई मतदान केन्द्र वा मतदान गर्न नशिचति गरिएको स्थान आफ्नो कब्जामा लई मतदानको कार्यमा प्रभाव पारेमा वा कुनै उम्मेदवारको समर्थक मतदातालाई मात्र मतदान गर्न दएमा वा अन्य मतदातालाई मतदान गर्न नदएमा, । (ख) कसैले मतदातालाई कुनै उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गर्न वा नगर्न डर त्रास देखाएमा वा धम्की दएमा वा मतदान गर्नको लागि बाटो वा गाँडा छेकी रोकेमा वा मतदान केन्द्रमा वा मतदान गर्ने स्थानमा जान वा प्रवेश गर्न नदएमा, वा । (ग) कसैले मतदान कार्य सञ्चालन गर्न खटिएको मतदान अधिकृत वा कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न नदएमा वा नजिको जमिमामा रहेको मतपत्र, मतपेटिका वा मतदान सम्बन्धी सामग्री खोसेमा वा अन्य त्यस्तै कार्य गरी मतदानको कार्य नषिपक्ष तथा स्वतन्त्र रुपमा सामान्य ढङ्गले सञ्चालन नहुने वा हुन नसक्ने गरी प्रभावति गरेमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा उल्लिखित कुनै प्रकारले मतदान केन्द्रको अनधिकृत कब्जा भएमा मतदान अधिकृतले तत्काल मतदान स्थगति गरी त्यसको प्रतविदन नरिवाचन अधिकृतलाई र नरिवाचन अधिकृतले आयोगलाई तुरुन्त दानि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतविदन प्राप्त भएमा आयोगले वा आयोगबाट कुनै नरिदेशन प्राप्त भएमा नरिवाचन अधिकृतले आयोगको नरिदेशन बमोजिम उपदफा (१) बमोजिमको घटनाको जाँच गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जाँचको प्रतविदनको आधारमा आयोगले वा । आयोगको नरिदेशन अनुसार नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो मतदान केन्द्रको मतदान रद्द गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम मतदान रद्द भएको मतदान केन्द्रमा नरिवाचन अधिकृतले पुनः मतदान गर्ने मतिरि समय तोकिएको सूचना त्यस्तो मतदान केन्द्रमा समेत तुरुन्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

४७. मतपेटिका बन्द गर्ने: मतदान समाप्त भएपछि मतदान अधिकृतले मतदान गरिएको मतपत्र राखिएको मतपेटिका आयोगले तोकिएको बमोजिमको रीत पुर्याई बन्द गर्नु पर्नेछ । ४८. मतपेटिका नरिवाचन अधिकृतलाई हस्तान्तरण गर्ने: मतदान अधिकृतले मतदानको लागि प्रयोग गरिएको मतपेटिका सुरक्षित रुपमा नरिवाचन अधिकृतलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । मतगणना र नरिवाचन परिणाम । ४९. नरिवाचन अधिकृतले मतगणना गर्नु, गराउनु पर्ने:

नरिवाचन अधिकृतले आफ्नो नरिवाचन क्षेत्रभित्र भएको नरिवाचनको मतगणनाको काम तोकिए बमोजमि गर्नु, गराउनु पर्नेछ । ५०. मतगणनाको सूचना: कुनै नरिवाचन क्षेत्रको नरिवाचनको लागि मतदान गर्न नरिधारति सबै मतदान केन्द्रमा मतदानको कार्य सम्पन्न भई सकेपछि नरिवाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने स्थान, मतिरि समय तोकौ सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ५१. मतगणना: (१) नरिवाचन अधिकृतले दफा ५० बमोजमिको सूचनामा उल्लेख गरिएको स्थान, मतिरि समयमा तोकिए बमोजमि मतगणना गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मतगणना गर्ने स्थान, मतिरि समयमा उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतिनिधि वा तोकिए बमोजमिका मतगणना प्रतिनिधि उपस्थिति रहन सक्नेछन् । (३) यस ऐन बमोजमि कुनै नरिवाचन क्षेत्रको कुनै मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो मतदान केन्द्रको मतदानको कार्य समाप्त नभएसम्म सो नरिवाचन क्षेत्रको अन्य मतदान केन्द्रको मतगणना प्रारम्भ गरिने छैन । ५२. मतगणना गर्ने स्थानमा प्रवेश: (१) नरिवाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने स्थानमा देहायका व्यक्ति बाहेक अरु कसैलाई प्रवेश गर्न दिने छैन:- । (क) पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली तर्फका उम्मेदवार वा नजिको एक जना नरिवाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधि, । (ख) समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली तर्फ दलको एक जना नरिवाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधि, । (ग) मतगणनाको काममा खटएका कर्मचारी, । (घ) आयोगबाट अनुगमन वा अन्य प्रयोजनको लागि खटएका पदाधिकारी वा कर्मचारी, । (ङ) आयोगबाट अनुमत प्राप्त पर्यवेक्षक, । (च) सुरक्षाको लागि खटएका कर्मचारी, । (छ) आयोग वा नरिवाचन अधिकृतबाट अनुमत पाएका व्यक्ति । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मतगणना स्थलको सुरक्षार्थ खटएका सुरक्षाकर्मी बाहेक कुनै प्रकारको हतियार साथ लिएको व्यक्ति वा मादक पदार्थ सेवन गरेको व्यक्तिलाई नरिवाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने स्थानमा प्रवेश गर्न दिने छैन । (३) मतगणना गर्ने काममा बाधा पुर्‍याउने जुनसुकै व्यक्तिलाई नरिवाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने स्थानबाट बाहिर जान आदेश दिने सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पाएको व्यक्तिले मतगणना गर्ने स्थानबाट बाहिर जानु पर्नेछ । त्यस्तो आदेश पालना नगरी अटेर गर्ने व्यक्तिलाई नरिवाचन अधिकृतको आदेश बमोजमि सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो स्थानबाट बाहिर पठाउनेछ । ५३. मतगणना लगातार गर्ने: (१) नरिवाचन अधिकृतले मतगणना प्रारम्भ गरेपछि मतगणना समाप्त नभएसम्म त्यस्तो मतगणनाको काम लगातार गर्नु पर्नेछ ।

(२) काबू बाहिरको परिस्थिति परी मतगणनाको काम बीचैमा रोकनु परेमा नरिवाचन अधिकृतले गणना गरसकेका मतपत्रहरु, मतगणना अभिलेख, मतगणना गर्न बाँकी रहेका मतपत्रहरु र मतगणना गर्न बाँकी मतपेटिकाहरुको लगत समेत अलग-अलग खाम, थैलो वा बोरामा बन्द गरी आफ्नो लाहाछाप लगाउनु पर्नेछ । त्यस्तो खाम, थैलो वा बोरामा उम्मेदवार, नरिवाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधिले समेत आफ्नो लाहाछाप लगाउन सक्नेछ । (३) नरिवाचन अधिकृतले उपदफा (२) बमोजमि रोकिएको मतगणनाको काम यथाशक्य छिटो पुनः प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । नरिवाचन अधिकृतले यसरी मतगणना पुनः प्रारम्भ हुने सूचना त्यस्तो स्थानमा उपस्थिति उम्मेदवार, नरिवाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधिलाई दर्ज मतगणना गर्ने स्थानमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । तर कुनै उम्मेदवार, उम्मेदवारको प्रतिनिधि वा दलको प्रतिनिधि उपस्थिति हुन नआएको कारणले मतगणना गर्ने काममा बाधा पुगेको मानिने छैन । ५४. मतगणना पूरा हुनुअघि मतपत्र नोक्सान भएमा: (१) मतगणना पूरा हुनुभन्दा पहिले कुनै मतदान केन्द्रमा प्रयोग गरिएको मतपत्र वा मतपत्र रहेको मतपेटिका नरिवाचन अधिकृतको नियन्त्रणबाट गैरकानूनी तवरले अन्यत्र लगिएमा, खोलिएमा, नोक्सान गरिएमा, तोडफोड गरिएमा, हराएमा वा दुर्घटनावश नोक्सान भएमा नरिवाचन अधिकृतले मतगणनाको काम स्थगति गरी त्यसको प्रतविदन आयोगलाई तुरुन्त दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदन प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्तो घटनाको सम्बन्धमा कुनै जाँचबुझ गर्नु पर्ने ठहर्याएमा आयोगको आयुक्त वा अनुगमन टोली खटाई जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । (३) आयोगले उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदन वा उपदफा (२) बमोजमि जाँचबुझ गर्न खटाइएको आयुक्त वा अनुगमन टोलीको प्रतविदनको आधारमा त्यस्तो मतपत्र वा मतपेटिका नरिवाचन अधिकृतको नियन्त्रणबाट गैर कानूनी रुपमा अन्यत्र लगिएको, खोलिएको, नोक्सान गरिएको, तोडफोड गरिएको, हराएको वा दुर्घटनावश नोक्सान भएको र सोको कारण मतगणना सुचारु गर्न नसकिने ठहर्याएमा त्यस्तो कार्यबाट असर परेका मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्रहरु अवैध घोषित गरी मतदान रद्द गर्नेछ । (४) आयोगबाट उपदफा (३) बमोजमि मतदान रद्द गरिएको मतदान केन्द्रमा नरिवाचन अधिकृतले पुनः मतदान हुने स्थान, मतिरि समय तोकौ सोको सूचना मतदान केन्द्रमा तुरुन्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ५५. मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा: (१) देहायका अवस्थामा मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा भएको मानिनेछ:- । (क) कसैले बल प्रयोग गरी वा डर त्रास देखाई वा धम्की दर्ज मतगणना स्थललाई आफ्नो कब्जामा लई मतगणनाको कार्य प्रभाव पारेमा, ।

(ख) कसैले बल प्रयोग गरी वा नगरी मतगणना कार्यमा खटएका नरिवाचन अधिकृत वा कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न नदिएमा वा नजिको जमिमामा रहेको मतपत्र, मतपेटिका, मतदानको लागि प्रयोग भएको वदियुतीय उपकरण वा मतगणना सम्बन्धी अन्य सामग्री खोसेमा वा अन्य त्यस्तै कार्य गरी मतगणनाको कार्य नषिपक्ष तथा स्वतन्त्र रुपमा सामान्य ढङ्गले सञ्चालन नहुने वा हुन नसक्ने गरी प्रभावति गरेमा, वा । (ग) मतगणनाको कार्यमा संलग्न रहेको कुनै व्यक्तिले खण्ड (क) वा (ख) बमोजमिको कार्य गरेमा वा त्यस्तो कार्य गर्न सहयोग पुर्‍याएमा वा अनुमत दिएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा भएमा नरिवाचन अधिकृतले मतगणनाको कार्य तत्काल स्थगति गरी त्यसको प्रतविदन आयोगलाई तुरुन्त दनि

पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको प्रतविदन प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्तो घटनाको सम्बन्धमा कुनै जाँचबुझ गर्नु पर्ने ठहर्याएमा आयोगको आयुक्त वा अनुगमन टोली खटाई जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । (४) आयोगले उपदफा (२) बमोजमिको प्रतविदनको आधारमा वा उपदफा (३) बमोजमि जाँचबुझ गर्न खटाइएको आयुक्त वा अनुगमन टोलीको प्रतविदनको आधारमा त्यस्तो मतगणना स्थल उपदफा (१) बमोजमि अनधिकृत तवरले कब्जा भएको ठहर्याएमा त्यसरी कब्जाबाट असर परेको मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्रहरु अवैध घोषित गरी मतदान रद्द गर्नेछ । (५) आयोगबाट उपदफा (४) बमोजमि मतदान रद्द गरिएको मतदान केन्द्रमा नरिवाचन अधिकृतले पुनः मतदान हुने स्थान, मतिरि समय तोकी सोको सूचना तुरुन्त मतदान केन्द्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ५६. मतपत्र बदर हुने अवस्था: देहायका अवस्थामा मतपत्र बदर हुनेछ:- । (क) सम्बन्धित मतदान अधिकृतको दस्तखत नभएको, । (ख) औठाछाप लगाई वा दफा ३९ को उपदफा (३) बमोजमिको चहिन वा छाप बाहेक अन्य चहिन वा छाप लगाई मत सङ्केत गरिएको, । (ग) मत सङ्केत चहिन नबुझिने गरी लतपतिएको वा च्यातिएको, । (घ) उम्मेदवारको नरिवाचन चहिन रहेको कोठामा वा दलको नरिवाचन चहिन भएको कोठामा मत सङ्केत नगरी अन्यत्र मत सङ्केत गरिएको, । (ङ) एकभन्दा बढी उम्मेदवार वा दलको नरिवाचन चहिन भएको कोठामा छुट्टा-छुट्टै मत सङ्केत गरिएको, । (च) एकभन्दा बढी उम्मेदवार वा दलको नरिवाचन चहिन भएको कोठामा मत सङ्केतको चहिन पर्ने गरी मत सङ्केत गरिएको, । (छ) मत सङ्केत नगरी मतदान अधिकृतलाई फर्ति दिएको, । (ज) कुनै पन उम्मेदवार वा दलको नरिवाचन चहिनमा मत सङ्केत नगरिएको, । (झ) आयोगद्वारा निर्धारित मतपत्र बाहेक अन्य मतपत्रद्वारा मतदान गरिएको, । (ञ) मतपेटिकाभन्दा बाहिर राखिएको, । (ट) जाली मतपत्र, वा । (ठ) आयोगले बदर हुने भनी तोकेको मतपत्र ।

५७. दोहोर्याई मतगणना: (१) कुनै मतदान केन्द्रको मतगणना समाप्त नहुँदै वा गणना गरिएको मतपत्र सलिबन्दी हुनुभन्दा पहिले समानुपातकि नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको नरिवाचनको मतगणनाको सम्बन्धमा कुनै दलको नरिवाचन प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधिरि पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको नरिवाचनको मतगणनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित नरिवाचन क्षेत्रको कुनै उम्मेदवार वा नजिको नरिवाचन प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधिले केही वा सबै मतपत्र दोहोर्याई गन्ती गराई पाउँ भनी तत्काल नरिवाचन अधिकृत समक्ष कारण सहित लिखित निवेदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि निवेदन पर्न आएमा नरिवाचन अधिकृतले सो निवेदन तत्कालै दर्ता गरी दोहोर्याई मतगणना गर्नुपर्ने देखिएमा दोहोर्याई मतगणना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दोहोर्याई मतगणना गर्नुपर्ने नभएमा नरिवाचन अधिकृतले सोही व्यहोराको नरिणय गरी त्यस्तो स्थानमा उपस्थित रहेका सम्बन्धित उम्मेदवार, नरिवाचन प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधिलाई नरिवाचन परणामको घोषणा गर्नुभन्दा पहिले त्यस्तो नरिणयको सूचना दनिपर्नेछ । ५८. पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन परणामको प्रकाशन: (१) पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गतको कुनै नरिवाचन क्षेत्रमा मतदान भएको सबै मतदान केन्द्रहरूको मतगणनाको कार्य पूरा भइसकेपछि नरिवाचन अधिकृतले मतगणनाको तालिका तयार गरी तोकिए बमोजमि नरिवाचन परणाम प्रकाशन गर्नेछ र सो परणाम तालिकाको एक प्रत तुरुन्त आयोगमा पठाउनुपर्नेछ । (२) नरिवाचन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजमि नरिवाचनको परणाम प्रकाशित गर्दा सबैभन्दा बढी सदर मत पाउने उम्मेदवार नरिवाचति भएको घोषणा गरी त्यस्तो उम्मेदवारलाई आयोगले तोके बमोजमिको प्रमाणपत्र दनिपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नरिवाचन अधिकृतले नरिवाचनको परणाम प्रकाशन गरिसकेपछि नरिवाचन सम्बन्धी तोकिए बमोजमिका विवरणहरू भएको प्रतविदन तयार गरी मुख्य नरिवाचन अधिकृत समक्ष र मुख्य नरिवाचन अधिकृतले आयोगमा यथाशीघ्र पठाउनुपर्नेछ । ५९. मत बराबर भएमा गोला हाली नरिणय गर्ने: पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको नरिवाचनमा कुनै नरिवाचन क्षेत्रमा मतदान भएको सबै मतपत्रको मतगणनाको काम पूरा भइसकेपछि दुई वा दुईभन्दा बढी उम्मेदवारले प्राप्त गरेको सदर मत बराबर भई नरिवाचति उम्मेदवार छुट्याउन नसकिने भएमा नरिवाचन अधिकृतले बराबर मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको बीच गोला हाली नरिणय गर्नुपर्नेछ । त्यसरी गोलाद्वारा छानिएको उम्मेदवारले एक मत बढी प्राप्त गरेको मानिन्छ । ६०. समानुपातकि नरिवाचनको परणामको घोषणा: (१) नरिवाचन अधिकृतले समानुपातकि नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नरिवाचनका लागि खिसेको मतपत्रको गणना गरी प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कूल सदर मत सङ्ख्याको विवरण आयोगले तोके बमोजमिको तालिकामा खुलाई तुरुन्त आयोगमा पठाउनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि सबै नरिवाचन क्षेत्रबाट आयोगले विवरण प्राप्त गरिसकेपछि आयोगले दलले प्राप्त गरेको कूल सदर मत सङ्ख्याको अनुपातमा अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजमिको मत परणाम विभाजक सूत्रको आधारमा नरिवाचति हुने सङ्ख्या निर्धारण गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दलहरूले प्राप्त गरेको कूल सदर मतलाई भाग गरी दलले प्राप्त गर्ने सीट सङ्ख्या बाँडफाँट गर्दा कुनै सीटका सम्बन्धमा एकभन्दा बढी दलको बराबर भागफल हुन आएमा आयोगले गोला हाली सो सीट कुन दलले प्राप्त गर्ने हो सो कुराको निर्धारण गर्नेछ । (४) उपदफा (२) र (३) बमोजमि दलले प्राप्त गर्ने सीट सङ्ख्या निर्धारण गरेपछि आयोगले त्यस्तो दलको तर्फबाट सङ्घीय संसदमा प्रतनिधित्व गर्ने कूल सदस्य सङ्ख्याको तेत्तीस प्रतशित महिलाको प्रतनिधित्व हुने गरी समानुपातकि नरिवाचन प्रणाली तर्फबाट नरिवाचति गर्नुपर्ने महिलाको सङ्ख्या समेत यकनि गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "सङ्घीय संसद" भन्नाले संविधानको धारा ८४ बमोजमि गठन हुने प्रतनिधि सभा र धारा ८६ बमोजमि गठन हुने राष्ट्रिय सभा सम्झनु पर्छ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको जानकारी प्राप्त गरेपछि दलले सो दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिको

नरिणयबाट नरिवाचति हुने उम्मेदवारको छनौट गरी त्यसरी छनौट भएका उम्मेदवारको सूची आयोगले तोकेको समयभित्र आयोग समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि दलले सूची पेश गर्दा जनसङ्ख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सीट सङ्ख्याको आधारमा अनुसूची-१ मा तोकिएको प्रतशित अनुरूप दलति, आदवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु तथा मुसलमिको प्रतनिधित्व हुने गरी यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रम अनुसार सूची पेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो सूचीमा यथासम्भव पछिडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतनिधित्व गराउनुपर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि दलले पेश गर्ने नरिवाचति उम्मेदवारको नामावलीमा सम्बन्धति समूहको सङ्ख्या पूर्णाङ्क नभई घटाङ्क रहेको अवस्थामा सम्बन्धति दलले आफूले प्राप्त गरेको सीट सङ्ख्यामा नबढ्ने गरी त्यस्तो घटाङ्क सङ्ख्याभन्दा ठीक मुनिको पूर्णाङ्क वा ठीक माथिको पूर्णाङ्क सङ्ख्यामा नाम राखी पठाउनुपर्नेछ । (८) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसमानुपातकि नरिवाचन प्रणाली तर्फ नरिधारण गरिएको कूल सदस्य सङ्ख्याको दश प्रतशितभन्दा कम सीट प्राप्त गर्ने दलले कम्तीमा एक तहिई महिला नरिवाचति हुने गरी यथासम्भव अन्य समावेशी आधार समेत मलिई नरिवाचति हुने उम्मेदवारको सूची पठाउनुपर्नेछ । (९) उपदफा (६) बमोजमि सम्बन्धति दलले पेश गरेको उम्मेदवारको नामावलीको सूची प्राप्त भएपछि आयोगले सो सूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरू नरिवाचति भएको घोषणा गर्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजमि नरिवाचति भएको उम्मेदवारको नाम आयोगले राष्ट्रपति समक्ष पठाई सो नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

(११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसमानुपातकि प्रणालीतर्फको कूल सदर मतको तीन प्रतशित वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार नरिवाचति हुनेछ । (१२) उपदफा (२) बमोजमि दलहरूले प्राप्त गरेको कूल सदर मत गणना गर्दा तीन प्रतशितभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले प्राप्त गरेको मत दलले प्राप्त गरेको कूल मतमा गणना गरनि छैन । ६१. नरिवाचति मति: (१) पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको नरिवाचनको सम्बन्धमा नरिवाचन अधिकृतले दफा ५८ बमोजमि नरिवाचनको परणाम प्रकाशन गरेको मतिलिई सम्बन्धति उम्मेदवार नरिवाचति भएको मति मानिन्छ । (२) समानुपातकि नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको नरिवाचनको सम्बन्धमा आयोगले दफा ६० बमोजमि उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम रहेका राजनीतकि दलको उम्मेदवार नरिवाचति भएको घोषणा गरेको मतिलिई त्यस्तो उम्मेदवार नरिवाचति भएको मति मानिन्छ । ६२. नरिवाचन परणाम पेश गर्ने: आयोगले पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली र समानुपातकि नरिवाचन प्रणाली तर्फको नरिवाचन परणाम सहतिको प्रतविदन नरिवाचनको नतजा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुपर्नेछ । परिच्छेद-९ । उम्मेदवार तथा दलको प्रतनिधि: ६३. नरिवाचन प्रतनिधि: (१) पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली तर्फको कुनै उम्मेदवारले कुनै मतदातालाई नरिवाचनको लागि आफ्नो नरिवाचन प्रतनिधिनियुक्त गरेमा सोको लखिति सूचना नरिवाचन अधिकृतलाई दनुपर्नेछ । (२) समानुपातकि नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नरिवाचनका सम्बन्धमा दलको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही गर्न दलले तोकिए बमोजमि आफ्नो नरिवाचन प्रतनिधिनियुक्त गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि नियुक्त भएको नरिवाचन प्रतनिधिलिई उम्मेदवार वा दलले जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को नरिवाचन प्रतनिधिनियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी अर्को नरिवाचन प्रतनिधिनियुक्त गरेको लखिति सूचना सम्बन्धति नरिवाचन अधिकृतलाई तुरुन्त दनुपर्नेछ । (४) नरिवाचन प्रतनिधिको योग्यता तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६४. नरिवाचन प्रतनिधिको कर्तव्य: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा नरिवाचन प्रतनिधिलि गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरे बमोजमिको काम गर्नु दफा ६३ बमोजमि नियुक्त नरिवाचन प्रतनिधिको कर्तव्य हुनेछ । ६५. मतदान प्रतनिधिर मतगणना प्रतनिधि: (१) उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतनिधिलि प्रत्येक मतदान केन्द्रको लागि तोकिए बमोजमि मतदान प्रतनिधिनियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी मतदान प्रतनिधिनियुक्त गरेको लखिति सूचना मतदान अधिकृत र नरिवाचन अधिकृतलाई दनुपर्नेछ । (२) उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतनिधिलि मतगणना स्थलमा उपस्थति रहन तोकिए बमोजमि मतगणना प्रतनिधिनियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी मतगणना प्रतनिधिनियुक्त गरेको लखिति सूचना नरिवाचन अधिकृतलाई दनुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि नियुक्त भएको मतदान प्रतनिधिलिई उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतनिधिलि जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को मतदान प्रतनिधिर वा मतगणना प्रतनिधिनियुक्त गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि अर्को मतदान प्रतनिधिनियुक्त गरिएकोमा मतदान अधिकृतलाई र अर्को मतगणना प्रतनिधिनियुक्त गरिएकोमा नरिवाचन अधिकृतलाई तुरुन्त जानकारी दनुपर्नेछ । (५) मतदान प्रतनिधिर मतगणना प्रतनिधिको सङ्ख्या र योग्यता तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६६. मतदान प्रतनिधिर मतगणना प्रतनिधिको कर्तव्य: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि मतदान प्रतनिधिर मतगणना प्रतनिधिलि गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएका काम गर्नु दफा ६५ बमोजमि नियुक्त मतदान प्रतनिधिर मतगणना प्रतनिधिको कर्तव्य हुनेछ । ६७. उम्मेदवार वा कुनै प्रतनिधि अनुपस्थति रहेमा: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि नरिवाचन प्रतनिधि, मतदान प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधिनियुक्त नभएमा वा उम्मेदवार, नजिको कुनै प्रतनिधि वा दलको प्रतनिधि उपस्थति रहनु पर्ने अवस्थामा उपस्थति नरहेमा वा नजिहरूमध्ये कसैले गर्नुपर्ने काम नगरेमा सोही कारणले मात्र मतदान वा मतगणनाको काम रोकनि छैन र त्यस्तो काम कानून बमोजमि भएको मानिन्छ । परिच्छेद-१० । विविधि । ६८. उपनरिवाचन: दफा ६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनपहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत नरिवाचति कुनै सदस्यको पद प्रतनिधि

सभाको अवधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रकित भएमा आयोगले तोकेको मतिमा त्यस्तो रकित सदस्यको पद उपनर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिन्छ । ६९. नविदिा मतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसैले अर्को मतदाताको नामबाट मतपत्र लडिसकेको वा मतदान गरिसकेको र पछिबाट मतदान गर्न आउने व्यक्तिलाई नै वास्तविक मतदाता हो भन्ने कुरा नजिले पेश गरेको प्रमाणबाट यकिन भएमा मतदान अधिकृतले त्यस्तो मतदातालाई नविदिा मतपत्र दनिन्छ । त्यस्तो नविदिा मतपत्र दिएकोमा सो मतपत्रमा मतदाताले आफ्नो मत सङ्केत गरिसकेपछि त्यस्तो मतपत्र मतपेटकिमा नहाली सो प्रयोजनको लागि राखिएको छुट्टै खाममा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदिा मतपत्र दनि, राख्ने र तत्सम्बन्धी अन्य कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) यस ऐन बमोजमि मतगणना गर्दा उपदफा (१) बमोजमि छुट्टै खाममा राखिएका नविदिा मतपत्रहरु सो समयमा गणना गरिने छैन । नर्वाचन सम्बन्धी उजुरी पर्न आई सो उजुरीको नर्णय गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भनी अदालतले ठहर गरेमा त्यस्तो नविदिा मतपत्रहरु समेत गणना गर्न सक्नेछ । ७०. धरौटी राख्नु पर्ने: (१) उम्मेदवारले पहिलो हुने नर्वाचति हुने नर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नर्वाचनमा उम्मेदवार हुनको लागि दश हजार रुपैयाँ सम्बन्धित नर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा र समानुपातिक नर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने दलले पचास हजार रुपैयाँ आयोग समक्ष धरौटी राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिलो हुने नर्वाचति हुने नर्वाचन प्रणाली तर्फ महिला र दलति वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले वणिन उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनका लागि “आर्थिक रुपले वणिन व्यक्ति” भन्नाले वार्षिक पारिवारिक आय पचास हजार रुपैयाँभन्दा कम भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सफारस गरेको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (३) पहिलो हुने नर्वाचति हुने नर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नर्वाचनमा एउटै उम्मेदवारको निमित्त एकभन्दा बढी मनोनयनपत्र दाखला भएको अवस्थामा एउटा मनोनयनको लागि मात्र धरौटी राखे पुग्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि धरौटी राख्दा उम्मेदवार वा दलले नगद रुपमा दाखला गर्न वा बैङ्कमा नगद धरौटी राखेको रसदि पेश गर्न सक्नेछ । ७१. धरौटी जफत हुने: (१) पहिलो हुने नर्वाचति हुने नर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत कुनै नर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको दश प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ । तर नर्वाचति उम्मेदवारको हकमा यो कुरा लागू हुने छैन । (२) समानुपातिक नर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत नर्वाचनमा कुनै दलले कम्तीमा एक सीट प्राप्त नगरेमा त्यस्तो दलले राखेको धरौटी जफत हुनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि धरौटी जफत हुने अवस्थामा बाहेक अन्य उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा नाम फर्ति लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी सो नर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले तीन महिना भित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई दलले फर्ति लानि पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको म्यादभित्र धरौटी फर्ति नलिएमा सो धरौटीको रकम सङ्घीय सञ्चति कोषमा दाखला हुनेछ । ७२. नर्वाचन प्रचार प्रसार खर्च: (१) पहिलो हुने नर्वाचति हुने नर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नर्वाचनमा उम्मेदवारले र समानुपातिक नर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नर्वाचनमा दलले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) दल, उम्मेदवार वा तनिको नर्वाचन प्रतिनिधिले नर्वाचनको अवधिमि नर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण आयोगले तोकेको ढाँचामा तोकिए बमोजमि राख्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “नर्वाचनको अवधि” भन्नाले कुनै नर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र वा समानुपातिक नर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता भएको मतिदिखि त्यस्तो नर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मतिसम्मको अवधिसम्झनु पर्छ । (३) कुनै दल वा उम्मेदवारले नर्वाचनमा गरेको जम्मा खर्च उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको खर्चको रकमको हदभन्दा बढी हुनु हुँदैन । (४) उपदफा (२) बमोजमिको नर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तनिका प्रतिनिधिले नर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र आयोग वा आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । पहिलो हुने नर्वाचति हुने नर्वाचन प्रणाली तर्फको खर्चको विवरण त्यस्तो कार्यालयमा पेश गरेमा प्राप्त भएको खर्चको विवरण सम्बन्धित कार्यालयले आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि नर्वाचन प्रचार प्रसार खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले नर्वाचन आयोग सम्बन्धी संघीय कानून बमोजमि जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

७३. नर्वाचन सम्बन्धी कागजातको गोप्यता: (१) नर्वाचनमा प्रयोग भएको कागजात वा वदियुतीय उपकरणबाट मतदान भएकोमा त्यस्तो अभिलेखमध्ये मतगणनाको प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार खोली हेरी मतगणनाको काम समाप्त भएपछि सलिबन्दी गरी तोकिएको अधिकारीको जिम्मामा राखिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सलिबन्दी मतपत्रको अधिकट्टी, मतदानमा प्रयोग गरिएको मतदाता नामावली र सलिबन्दी गरिएको सदर तथा बदर भएको मतपत्रहरु प्रचलति कानून बमोजमि परेको उजुरीको सलिसलामा अदालतले मात्र खोल्न र हेर्न सक्नेछ । अदालत बाहेक अन्य कुनै अधिकारी वा निकायलाई त्यस्तो सलिबन्दी खाम, थैलो वा बोरा खोली हेर्ने अधिकार हुने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजमि अदालतले खोली हेरिसकेपछि अदालतले ती कागजात वा अभिलेख यथापमा सलिबन्दी गरी राख्नु पर्नेछ । (४) यस दफामा उल्लिखित कागजात वा अभिलेख मुद्दा परेकोमा मुद्दाको अन्तमि टुङ्गो लागेको मतिले र मुद्दा नपरेकोमा उजुरी गर्ने म्याद भुक्तान भएको मतिले तीन महिनिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । ७४. गोप्यता भङ्ग गर्न नहुने: (१) कानून बमोजमि

अधिकार पाएकोमा बाहेक नरिवाचन सम्बन्धी काम गर्न खटिएको कुनै पनकिर्मचारी, उम्मेदवार, नरिवाचन प्रतनिधि, मतदान प्रतनिधि, मतगणना प्रतनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले मतपत्रमा मतदाताले सङ्केत गरेको मत वा तत्सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी रहेको वा हुन आएको अन्य कुनै कुरा कसैलाई भन्न, लेख, प्रकट गर्न वा प्रकाश गर्न हुँदैन । (२) यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन अन्तर्गत चलेको कानूनी कारबाहीमा कुनै पनसिक्षी वा कुनै व्यक्तिलाई नरिवाचनमा नजिले कसलाई मत दिएको हो भनी वा कसले कसलाई मत दिएको हो भनी प्रश्न गरिने छैन । ७५. सदस्यको शपथ: (१) सदस्यले प्रतनिधिसभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा भाग लनुअघि प्रतनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा शपथ लनु पर्नेछ । तर संवधानको धारा ९१ को उपधारा (५) बमोजिमको सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लनु पर्नेछ । (२) कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लनि चाहेमा त्यस्तो सदस्यले उपदफा (१) बमोजिमको शपथको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी सो अनुवादको प्रत प्रतनिधिसभा वा त्यसको कुनै समितिको पहिलो बैठकमा भाग लनु तीन दिन अगावै सङ्घीय संसद सचिवालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम सदस्यले शपथ लिएपछि आफूले लिएको शपथको प्रतमा हस्ताक्षर गरी प्रतनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिएकोमा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा र अन्य नेपाली मातृभाषाको शपथको प्रत हिउमा हस्ताक्षर गरी प्रतनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम सदस्यले लिएको शपथको अभिलेख सङ्घीय संसद सचिवालयले राख्नेछ । ७६. आदेश जारी गर्ने र निर्देशन दिने: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आयोगले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) आयोगले नरिवाचन सञ्चालनको लागि नरिवाचनको काममा खटएका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम आयोगले जारी गरेको आदेश र निर्देशन पालना गर्नु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय तथा निकाय, सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संस्था तथा निकाय, दल, उम्मेदवार, नजिको प्रतनिधि, नरिवाचन सम्बन्धी काम कारबाहीको प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तितथा नरिवाचनको काममा खटएका कर्मचारी समेतको कर्तव्य हुनेछ । ७७. मद्दत लिन सकिने: (१) नरिवाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा आयोगले नरिवाचनको काममा खटाएको अनुगमन टोली, पर्यवेक्षक वा अन्य कुनै अधिकृतले नरिवाचनको कामको सलिसलामा कुनै पनसरकारी वा सुरक्षा निकायको मद्दत लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मद्दत मागिएमा आवश्यक मद्दत पुर्याउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ७८. कारबाही गर्न सक्ने: कुनै नरिवाचन अधिकृतले संवधान, नरिवाचन सम्बन्धी कानून तथा आयोगले दिएको निर्देशन विपरीत कार्य गरेमा आयोगले त्यस्तो नरिवाचन अधिकृतको नयुक्तिबिदर गरी अर्को नरिवाचन अधिकृत नयुक्ति गर्न वा विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । ७९. नियम बनाउने अधिकार: आयोगले यो ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ८०. निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने: आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ८१. खारेजी: देहायका ऐनहरु खारेज गरिएका छन्:- । (क) संवधान सभा अदालत ऐन, २०६४, । (ख) संवधान सभा सदस्य नरिवाचन ऐन, २०७० । अनुसूची-१ । (दफा २८ को उपदफा (५) र दफा ६० को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) । उम्मेदवारको बन्दसूचीको लागि सिमावेशी आधार । क्र.सं. प्रतनिधित्व हुने समूह प्रतशित । १. दलति १३.८ । २. आदविसी जनजात २८.७ । ३. खस आर्य ३१.२ । ४. मधेसी १५.३ । ५. थारु ६.६ । ६. मुस्लिम ४.४ । अनुसूची-२ । (दफा ६० को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) । मत परणाम विभाजक सूत्र । मत परणाम विभाजक सूत्र अनुसार प्रत्येक दलको लागि खसेको मतलाई भाग गर्ने पद्धतिले शृङ्खलाबद्ध रुपमा भाग गरिन्छ । यस अनुसार प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको मत परणामलाई धेरै भाजकहरुले भाग गरिन्छ (उदाहरण: १, ३, ५, ७, ९ आदी) त्यसरी भाग प्राप्त हुने नतजालाई दलको भागफल (क्योसेन्ट) भनिन्छ । भागफल प्राप्त भएपछि सीट सङ्ख्याहुनु ठूलो भागफलबाट सानोलाई बाँडफाँट गर्दै सीट नसकदिसम्म बाँडफाँट गरिन्छ । यसरी बाँडफाँट गर्दा कुनै दलले जतसुकै मत प्राप्त गरेको भए तापनित्यस्तो दलले सूचीमा सूचीकृत गरेको उम्मेदवार सङ्ख्यामा सीमति रही त्यस्तो दलले प्राप्त गर्ने सीटको बाँडफाँट गरिन्छ । अनुसूची-३ । (दफा ७५ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । शपथको ढाँचा ।